

Ètica

DEBAT

David Díez
20692643

Andreu FIGUERAS
20392621

Maria VALDERRAMA
20392562

Mario VILAR
20392724

16 de novembre de 2025



UNIVERSITAT DE
BARCELONA

if $n = 0$
if $n = 1$
if $n \geq 2$

$f(n) = \begin{cases} 0 & \text{if } n = 0 \\ 1 & \text{if } n = 1 \\ f(n-1) + f(n-2) & \text{if } n \geq 2 \end{cases}$

ÍNDEX

I	Què en pensen les disciplines ètiques	3
I.1	Utilitarisme (Mill)	3
I.2	Deontologia (Kant)	3
I.3	Ètica de la virtut (Aristòtil)	3
I.4	Vel de la ignorància (Rawls)	4
2	Els nostres arguments	5
2.1	Llibertat(s)	5
2.2	Autoritat i legitimitat	5
2.3	El panòptic de Jeremy Bentham	6
2.4	Biaix i responsabilitat	7
2.5	L'abús polític: Pegasus	8
3	Possibles arguments en contra i respostes	9

QUÈ EN PENSEN LES DISCIPLINES ÈTIQUES

I.1 | UTILITARISME (MILL)

I.1. Des d'un marc utilitarista clàssic (Bentham, Mill), l'avaluació moral depèn del balanç de conseqüències per al benestar col·lectiu. El principi d'utilitat exigeix maximitzar felicitat/benestar i minimitzar sofriment per al conjunt de la comunitat moral. Això el fa sensible a arguments de salut pública o eficiència de polítiques basades en dades.

El càlcul utilitarista és exigent en evidència i alternatives: si hi ha mitjans menys intrusius que aconseguixen beneficis comparables, l'opció intrusiva és injustificada.

I.2. A més, els efectes difusos (autocensura, efectes disciplinaris de la vigilància) redueixen benestar i poden ser greus encara que siguin difícils de quantificar.

I.3. Conclusió: La càrrega de la prova recau sobre qui proposa la vigilància. Sense una evidència aclaparadora que (a) els beneficis són reals i massius, (b) els danys psicològics i socials són menors, i (c) no existeix cap alternativa menys intrusiva, el balanç d'utilitat de la vigilància massiva és previsiblement i profundament negatiu.

I.2 | DEONTOLOGIA (KANT)

En un marc deontològic, la moralitat es fonamenta en deures i principis universalitzables, amb especial èmfasi en l'autonomia i el tracte de les persones com a fins en si mateixos.

I.4. L'accés generalitzat del govern a dades personals instrumentalitza els ciutadans com a mitjans per a finalitats públiques (eficiència, control), comprometent l'autodeterminació informativa i el consentiment lliure de coacció i d'opacitat.

I.5. En absència d'una estricta necessitat, d'un consentiment vàlid i de límits materials (finalitat, proporcionalitat), l'accés sistemàtic viola deures de respecte i no pot ésser justificat per la mera promesa de bons resultats.

I.3 | ÈTICA DE LA VIRTUT (ARISTÒTIL)

Per a Aristòtil, tota acció i tota comunitat té un telos (un propòsit o finalitat última). El telos de l'ésser humà és l'*Eudaimonia*. Crucialment, Aristòtil afirma que els humans som animals polítics. Això significa que no podem assolir l'*Eudaimonia* sols; només podem florir com a individus dins d'una comunitat política saludable. Per tant, la pregunta des d'un punt de vista aristotèlic vira: «l'accés sistemàtic del govern a les dades ajuda els ciutadans a assolir l'*Eudaimonia*?»

I.6. Aristòtil és clar: la virtut moral no és innata, és una disposició de caràcter. Ens tornem justos practicant actes justos, valents practicant actes de valentia, i temperats practicant la temperança.

I.7. La virtut consisteix a utilitzar la *Phronesis* (saviesa pràctica o prudència) per trobar el terme mitjà entre

dos vicis: un d'excés i un de defecte. Aquí rau l'objecció aristotèlica fonamental. Si l'Estat utilitza la vigilància massiva i la IA per «implementar polítiques» que gestionen el comportament, elimina l'acte de deliberació moral del ciutadà.

Exemple 1.8. Un ciutadà sota vigilància massiva pot decidir no cometre un frau fiscal. Però, per què ho fa? No és perquè hagi deliberat (usant la Phronesis) i hagi conclòs que el frau és un vici (injustícia) i que ha de triar el terme mitjà (ser just). Ho fa per por de ser descobert per l'algoritme. Per a Aristòtil, aquest ciutadà no està actuant virtuosament. Està actuant per coerció. No està cultivant un hàbit virtuós; està sent domesticat.

Conclusió: El propòsit de la polis és cultivar el caràcter dels seus ciutadans mitjançant l'educació i les lleis justes, creant un entorn on ells puguin, per si mateixos, practicar la deliberació racional i esdevenir virtuosos. L'accés massiu a les dades tracta els ciutadans com a éssers irracionals que han de ser gestionats i, en última instància, domesticats.

1.4 | VEL DE LA IGNORÀNCIA (RAWLS)

1.9. La teoria de la «Justícia com a Equitat» de John Rawls ofereix la prova de legitimitat més estricta. Per ser just, un règim de vigilància estatal hauria de ser escollit per individus racionals darrere del «vel de la ignorància», un estat en què ningú no sap quina serà la seva posició a la societat (rics, pobres, membres de la majoria, o d'una minoria dissident).

1.10 (Igualtat d'oportunitats). La justícia com a equitat exigeix igualtat justa d'oportunitats i admet desigualtats només si milloren la situació dels menys afavorits.

- El govern pot recórrer a dades només quan sigui necessari per dissenyar polítiques que demostrablement augmenten les perspectives dels pitjor situats respecte d'alternatives menys invasives.
- Els riscos d'error, biaix o usos secundaris no poden recaure sistemàticament sobre grups vulnerables.
- Garanties institucionals robustes. Veurem més endavant (Pegasus) com això no sempre és així.

Sense aquestes condicions, l'accés és contrari als dos principis.

1.11 (Publicitat i raó pública). Rawls demana que els principis que regulen la estructura bàsica siguin públicament coneguts, justificables i aplicables amb criteris que tots els ciutadans raonables puguin acceptar. En el camp de l'IA, això es tradueix en deures d'explicabilitat, traçabilitat i control extern: si una política descansa en models opacs que no poden ser justificats en llenguatge de raó pública, falla la condició de publicitat.

Conclusió: Rawls rebutjaria l'accés estatal ampli a dades per implementar polítiques, llevat de dissenys excepcionalment restringits i sotmesos a publicitat, raó pública i criteris estrictes del principi de diferència. Això alinea les intuïcions de llibertat i igualtat amb una arquitectura institucional de transparència i rendició de comptes.

ELS NOSTRES ARGUMENTS

Abans de poder avaluar els resultats de l'accés a les dades (siguin polítiques «bones» o «dolentes»), cal qüestionar el dret moral del govern (l'Estat) a exercir aquest poder.

2.1 | LLIBERTAT(S)

L'accés massiu a les dades i l'ús d'algoritmes no només violen la intimitat, sinó que destrueixen les condicions necessàries per a la llibertat humana.

2.1 (Llibertat negativa). La llibertat negativa és la «no-interferència» externa en les nostres accions.

1. L'accés massiu de dades per part de l'Estat potencia tant la vigilància vertical (de les institucions cap a l'individu) com l'horitzontal (vigilància exercida pels teus iguals).
2. Encara que la vigilància no t'impedeixi físicament fer res, actua com un «mecanisme generador de disciplina».

2.2 (Llibertat positiva o autonomia). La llibertat positiva es defineix com a autonomia, és a dir, el desig de l'individu de ser el seu propi amo.

1. Els sistemes algorítmics estan específicament dissenyats per fer *nudging*, canviant l'entorn d'elecció per alterar el comportament de les persones sense que se n'adoni. Nosaltres mateixos hem implementat sistemes de recomanació.
2. Aquesta manipulació afecta els nostres «desitjos de segon ordre» (allò que volem voler). Si les meves preferències són modelades per un algoritme per maximitzar el *engagement* o el consum, no soc realment lliure.

2.3 (Llibertat com a emancipació). En l'economia de dades, l'ésser humà es converteix en un objecte. Realitzem treball gratuït produint dades constantment per a beneficis de tercers. Si som tractats com a matèria prima per a prediccions algorítmiques, es redueixen les nostres possibilitats d'autorealització, ja que el sistema ens encasella en lloc de permetre'ns evolucionar.

2.2 | AUTORITAT I LEGITIMITAT

2.4. El filòsof polític David Estlund, a la seva obra *Democratic Authority*, estableix distincions crucials. Defineix l'«autoritat» com el poder moral d'un agent (com l'Estat) per «exigir moralment... accions a altres mitjançant ordres». La «legitimitat», per la seva banda, és la «permissibilitat moral de l'Estat per emetre i fer complir les seves ordres». **Per tal que aquest poder coercitiu sigui legítim, ha de poder justificar-se davant dels seus ciutadans.**

2.5 (Qualified Acceptability Requirement). Estlund proposa el *Qualified Acceptability Requirement* (Requisit d'Acceptabilitat Qualificat). Aquest principi sosté que qualsevol justificació per a l'exercici del poder de

l'Estat ha de ser acceptable per a tots els punts de vista «qualificats» o «raonables» dins de la ciutadania. Aquesta és, per definició, una **demanda de justificació pública**.

2.6. L'accés sistemàtic a les dades no poden, per la seva pròpia naturalesa operativa, satisfer el requisit d'acceptabilitat. L'eficàcia de la vigilància, tal com la conceben els seus defensors estatals, depèn intrínsecament de l'**opacitat**. Els governs operen sota «interpretacions secretes de les lleis aplicables». Utilitzen eines tecnològicament opaques (com el programari espia *Pegasus*) i implementen programes de vigilància massiva que es mantenen ocults al públic.

Exemple 2.7. En són exemples PRISM¹ i UPSTREAM², ECHELON o Skynet³.

En el cas Snowden es va revelar, a més, que l'NSA havia espia massivament a Espanya, monitoritzant més de 60,5 milions de trucades telefòniques en un sol període de 30 dies (entre desembre de 2012 i gener de 2013). No obstant això, documents posteriors van matisar aquesta narrativa: l'NSA no espia a Espanya, sinó amb Espanya.

2.8. Això crea un xoc fonamental: **el veritable conflicte no és «Privacitat vs. Seguretat», sinó «Opacitat vs. Legitimitat»**. Un estat de vigilància demana a la ciutadania que accepti la seva autoritat (el dret a accedir a les dades) sobre la base d'una justificació («implementar millors polítiques» o «garantir la seguretat») que, per necessitat operativa, es nega a revelar o sotmetre's a un escrutini públic a mitjana o gran escala.

2.9. Una justificació que es manté secreta no és una justificació democràtica; és una afirmació de poder absolut. Com a tal, la vigilància massiva és estructuralment il·legítima.

2.3 | EL PANÒPTIC DE JEREMY BENTHAM

Segons Foucault, l'efecte més important del panòptic és el d'induir en el reclús un estat conscient i permanent de visibilitat que garanteix el funcionament automàtic del poder, sense que aquest poder s'hagi d'exercir de manera directa contínuament, ja que el presoner no pot saber quan és vigilat i quan no.

«En aquest model disciplinari modern, l'exercici del poder no té cara, perquè qualsevol persona pot ser representant del poder central per a vigilar a la resta». No importa qui vigila. Tots poden ser vigilants perquè aquests, al seu torn, seran sempre vigilats per tots els superiors, i així successivament fins a arribar al manteniment de l'ordre. Aquest model és l'analogia perfecte per entendre la vigilància massiva moderna.

¹ PRISM permet a la NSA recollir dades d'usuaris directament de servidors de grans empreses tecnològiques. A través d'aquest programa, l'agència pot obtenir correus electrònics, xats, vídeos, fotos, documents i altres comunicacions digitals d'usuaris estrangers sospitosos, sense necessitat d'una ordre judicial tradicional.

² Mentre que PRISM recull dades directament dels servidors de les empreses tecnològiques, UPSTREAM intercepta la informació mentre viatja per la infraestructura d'Internet de la NSA; és a dir, a través dels grans cables de fibra òptica.

³ És un sistema de videovigilància massiu a la Xina que implica centenars de milions de càmeres CCTV interconnectades en espais públics d'arreu del país. El seu objectiu és monitorar, rastrejar i identificar ciutadans en temps real

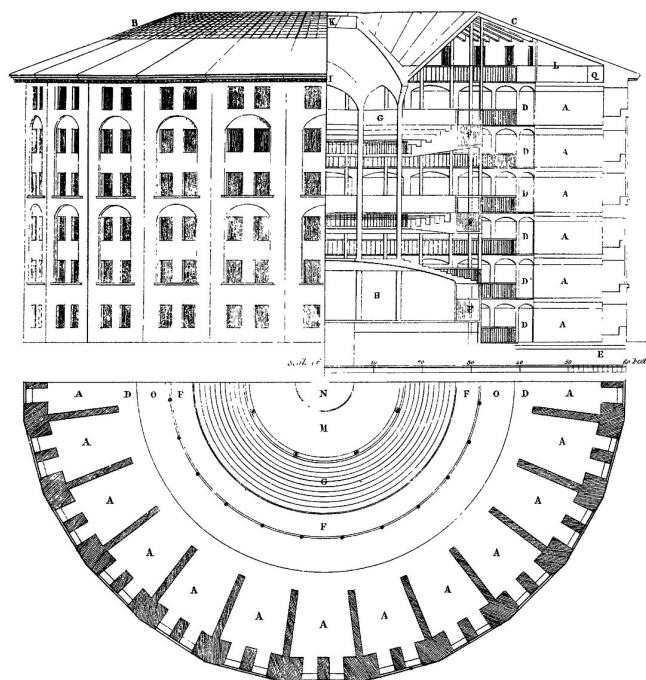


Figura 1: Panòptic de Jeremy Bentham

2.10 (Chilling effect). Aquest coneixement genera una «conformitat forçada». En la teoria política i legal, això es coneix com l'efecte desincentivador (*chilling effect*). L'amenaça de la vigilància no només desincentiva les activitats clarament il·legals, sinó que, de manera més crucial per a la democràcia, **desincentiva qualsevol comportament que pugui ser interpretat com a sospitos o dissident**.

Exemple 2.11. Un estudi de PEN America després de les revelacions d'Edward Snowden va trobar que una proporció significativa d'escriptors als Estats Units s'havien autocensurat per por de la vigilància de la NSA.

2.12. Des de l'Estat s'entén la privacitat com a **secretisme**, la necessitat d'amagar accions dolentes. **Però la privacitat, des d'un punt de vista ètic, és el dret a l'autonomia**. És el dret a desenvolupar idees, a cometre errors en privat, a explorar pensaments impopulars i a formar una identitat sense el judici de l'ull panòptic de l'Estat.

L'efecte desincentivador demostra que la vigilància no impedeix principalment el crim; impedeix la dissidència.

2.4 | BIAIX I RESPONSABILITAT

La tecnologia mai és neutral. Lluny de ser objectius, els models d'IA i aprenentatge automàtic són excel·lents per aprendre i replicar els biaixos històrics presents a les seves dades d'entrenament.

Exemple 2.13 (COMPAS). L'estudi *Machine Bias* de ProPublica⁴ va exposar com el programari COMPAS,

⁴ <https://www.propublica.org/article/machine-bias-risk-assessments-in-criminal-sentencing>

utilitzat als tribunals dels EUA per predir la reincidència, era altament discriminatori, etiquetant falsament els acusats negres com a d'alt risc amb gairebé el doble de freqüència que els acusats blancs.

Exemple 2.14 (Delphi-2M). El cas de la salut pública és igualment defectuós. Un article recent a *Nature* sobre el model «Delphi-2M», elogiat per utilitzar dades massives del UK Biobank i els registres danesos, admet explícitament que els mètodes d'IA utilitzats «destaquen els biaixos apresos de les dades d'entrenament». Si les dades històriques reflecteixen que les dones o les minories han rebut menys diagnòstics o un tractament de menor qualitat, la IA aprendrà aquesta disparitat no com un biaix, sinó com un fet biològic, i l'amplificarà en les polítiques futures.

2.15 (Accountability). Aquest problema de biaix s'agreuja per la manca de rendició de comptes (*accountability*). Molts sistemes d'IA són «caixes negres» opaques. Aquesta opacitat fa que la rendició de comptes sigui gairebé impossible.

Exemple 2.16. Si un algorisme li nega un servei públic o pren una mala decisió tècnica basant-se en dades esbiaixades, el ciutadà no pot apel·lar una decisió que ni tan sols els enginyers del sistema poden explicar completament. Qui és el culpable? L'organització o administració que el desplega? Desplaçarà la responsabilitat l'Estat als dissenyadors o desenvolupadors de l'algorisme, o directament a l'usuari?

Això ens porta a una conclusió crítica: la IA no és una eina per eliminar el biaix; és una eina per blanquejar el biaix. Quan un funcionari humà pren una decisió discriminatòria, podem identificar-ho com un acte moral qüestionable. Quan un algorisme pren exactament la mateixa decisió discriminatòria, s'amaga darrere d'una falsa aparença d'objectivitat científica.

2.5 | L'ABÚS POLÍTIC: PEGASUS

2.17. Una investigació de Citizen Lab va revelar que Pegasus s'havia utilitzat per atacar els telèfons de més de seixanta polítics, advocats i activistes catalans, inclòs l'aleshores membre del Parlament Europeu, Jordi Solé. Entre els afectats es troben personalitats polítiques tan importants com Artur Mas, Joaquim Torra, Pere Aragonès o Laura Borràs; però també persones privades com els familiars d'aquests activistes, advocats, empresaris i polítics.

Solé va descriure correctament aquest atac no com una mesura de seguretat, sinó com una «persecució política». Tot plegat posant en evidència que un estat membre de la Unió Europea (el govern espanyol és el presumpte perpetrador) va utilitzar una eina de «seguretat nacional» de nivell militar com a arma política contra un moviment de dissidència interna.

2.18. Aquest no és un cas aïllat. Pegasus s'ha utilitzat per atacar la xarxa del govern i del *Foreign Office* del Regne Unit (possiblement per «aliats» com els Emirats Àrabs Units) i s'ha relacionat amb la vigilància que va facilitar l'assassinat de periodistes com Jamal Khashoggi.

POSSIBLES ARGUMENTS EN CONTRA I RESPOSTES

3.1 (Imperatiu conseqüencialista). L'accés a les dades és ètic perquè els beneficis col·lectius (el «bé públic») superen els danys individuals a la privacitat:

1. L'accés és vital per protegir la «seguretat nacional» i prevenir atacs terroristes. Aquest és un «bé públic» superior.
2. Tenim l'obligació moral de salvar vides. L'accés a dades massives permet a la IA (com Delphi-2M) predir i prevenir malalties mortals. Aquest «bé públic» també és un bé superior.

Respostes.

1. La premissa d'un «bé públic» és un cavall de Troia que històricament s'ha utilitzat per justificar totalitarismes. Si l'entitat que recull les dades és la mateixa que defineix el «bé públic», hi ha un conflicte d'interessos insalvable.
2. Si el sistema comet errors (falsos positius), el dany causat a innocents (detencions errònies, denegació d'assegurances mèdiques) destrueix la premissa del «bé comú». Un sistema que sacrifica innocents per probabilitats estadístiques no és ètic.
3. **Fal·làcia expert/cap:** Fins i tot si poguessin demostrar que la seva IA pot curar malalties (l'expert), no han establert el dret moral d'accedir per la força a les nostres dades personals per fer-ho (el cap). El coneixement no atorga autoritat coercitiva. Com un metge, necessiten el nostre consentiment. ■

3.2 (Transparència). Els ciutadans respectuosos de la llei no haurien de témer la vigilància; només és un problema per a criminals i terroristes. La privacitat és una cobertura per a actes il·lícits.

Resposta.

1. Si no tens res a amagar, per què tens cortines a casa teva? O per què portes roba? No és perquè estiguis fabricant bombes al menjador, sinó perquè hi ha aspectes de la vida que requereixen un espai protegit, per existir amb dignitat. La privacitat no és amagar dades, és controlar el context. Edward Snowden:

Dir que no t'importa la privacitat perquè no tens res a amagar és com dir que no t'importa la llibertat d'expressió perquè no tens res a dir.

2. S'està definint erròniament la privacitat. **La privacitat no és secretisme, és autonomia.** És el dret a desenvolupar idees, cometre errors en privat i formar una identitat sense el judici de l'Estat.
3. Ser un ciutadà «respectuós de la llei» avui no et garanteix seguretat demà si les lleis canvien. La història està plena d'exemples on dades recollides sota governs democràtics van ser utilitzades posteriorment per règims autoritaris per perseguir minories (que abans eren legals). ■

3.3. Legislacions europees dibuixen uns límits molt més clars que les americanes:

1. TJUE, *Digital Rights Ireland*: anul·lació de la Directiva de Retenció de Dades per «desproporcional» (no hi ha retencions massives per si a cas).

2. GDPR art. 5 (finalitat i minimització): les dades han de ser limitades al necessari i per finalitats específiques; un accés «genèric per fer polítiques» contradiu el principi.

Resposta.

1. *Slippery slope*: La vigilància sempre s'expandeix. La recollida de dades biomètriques n'és un exemple clar. Comença amb l'argument raonable de prendre les empremtes dactilars dels delinqüents. Ràpidament s'expandeix a la recollida d'empremtes dactilars de nens a les escoles (sovint sense el consentiment dels pares). Inevitablement, acaba amb propostes per recollir l'ADN de tots els nadons en néixer. L'excepció d'avui es converteix en la norma de demà.
2. *Function creep*: Les dades recollides per a un propòsit declarat mai no romanen contingudes. El concepte de *function creep* estableix que les bases de dades creades per a finalitats diferents (per exemple, una base de dades de salut «benigna») s'acaben combinant per crear una nova base de dades amb un propòsit completament diferent (per exemple, control d'immigració, aplicació de la llei o perfilat polític). La promesa de «limitar l'accés» és ingènua i deshonest. ■

3.4. El Tribunal Constitucional espanyol ha afirmat durant dècades que la Constitució rebutja qualsevol *chilling effect*⁵ sobre l'exercici dels drets fonamentals, o sigui que, en teoria, el marc constitucional espanyol ja prohibeix la vigilància massiva en esperit.

Resposta. La jurisprudència del Tribunal Constitucional és paper mullat quan qui viola els drets és l'Estat mateix (casos d'espionatge). ■

3.5. En lloc de demanar al ciutadà que ompli formularis infinits, l'Estat ja té les dades. Si l'Estat creua les dades d'Hisenda amb les de la Seguretat Social, pot concedir ajudes (com el bo social elèctric o beques menjador) automàticament a qui hi té dret, sense que el ciutadà hagi de sol·licitar-ho.

Resposta. Quan l'Estat actua preventivament, tracta el ciutadà com un subjecte passiu, no com un agent actiu. A més, l'Estat podria utilitzar les nostres dades per «empènyer-nos» (*nudge*) a prendre decisions que considera correctes (per exemple, penalitzant hàbits de consum poc saludables) sense un debat democràtic previ, com acostuma a ser habitual. ■

3.6. Durant emergències com la pandèmia de la COVID-19 o desastres naturals, l'accés a dades en temps real (geolocalització, historials mèdics) permet salvar vides. El rastreig de contactes o la predicció de focus d'infecció permeten confinaments selectius en lloc de tancar tota l'economia.

Resposta. *Ratchet effect*: La història demostra que els poders de vigilància adquirits durant una emergència rarament es retornen quan l'emergència acaba. Les eines implementades per a una crisi concreta poden reutilitzar-se fàcilment per al control de la dissidència política o el control fronterer un cop passat el perill inicial. ■

⁵ <https://www.cepc.gob.es/sites/default/files/2023-12/40295redc12910urias.pdf>